

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE BAYAMÓN
SALA DE RELACIONES DE FAMILIA Y ASUNTOS DE MENORES

ROBERT ANTONIO SALCEDO SILVERIO
t/c/c ROBERT ANTHONY SALCEDO
PARTE DEMANDANTE

VS

LUZ MARÍA CRUZ RIVERA
PARTE DEMANDADA

CIVIL NÚM.: **BY2026RF00080**

SALA: **3006**

SOBRE:**DIVORCIO – RUPTURA**
IRREPARABLE

SENTENCIA

El 21 de enero de 2026, el Sr. Robert Antonio Salcedo Silverio, también conocido como Robert Anthony Salcedo, por conducto de la Lcda. Jinelly Laureano Vázquez, presentó una demanda de divorcio por la causal de ruptura irreparable en contra de la Sra. Luz María Cruz Rivera. La Sra. Cruz Rivera presentó oportunamente su contestación a demanda y reconvención, en la cual solicitó algunas medidas cautelares, entre estas, la protección de un bien ganancial ubicado en Napa, California. Posteriormente el Sr. Salcedo Silverio presentó su contestación a reconvención y la Sra. Cruz Rivera su réplica.

El juicio en su fondo quedó pautado para el 18 de mayo de 2026 a las 2:00 pm mediante videoconferencia. Llegado el día, compareció el Sr. Salcedo Silverio representado por la Lcda. Laureano Vázquez y la Sra. Cruz Rivera junto a la Lcda. Mónica Timothée Vega y el Lcdo. Francisco Timothée Vega. A los fines de hacer las preguntas correspondientes, se tomó juramento a las partes, quienes a preguntas de sus representantes legales y del Tribunal declararon sobre sus solicitudes.¹ Ante ello, el Tribunal realiza las siguientes determinaciones de hechos sobre los cuales no existe controversia:

1. Ninguna de las partes ha consumido o ingerido ningún tipo de sustancia, medicamento, bebida o alimento que les impida comprender los procesos o prestar su consentimiento, por lo que se encuentran claros de mente.
2. Ninguna de las partes ha sido declarada incapaz judicialmente.
3. No existe ningún impedimento para que las partes puedan declarar bajo juramento durante el procedimiento judicial.
4. Las partes contrajeron matrimonio el 11 de octubre de 2008, en San Juan, Puerto Rico.
5. Ambas partes han sido residentes de Puerto Rico por más de un año previo a la presentación de la demanda.

¹ Se hace constar que las declaraciones bajo juramento de las partes durante el juicio, tienen por enmendada cualquier alegación escrita en la demanda o contestación a demanda que sea inconsistente con lo allí declarado.

6. Las partes procrearon 1 hijo, a saber: Matías Hermes Salcedo Cruz, nacido el 24 de mayo de 2012 en California, EE.UU.
7. En cuanto al hijo menores de edad, las partes no han logrado acuerdos relacionados a la custodia. Escuchados los testimonios, el Tribunal optó por referir a la Unidad de Trabajo Social para estudio y recomendación sobre custodia y relaciones filiales, por lo que dispuso provisionalmente lo siguiente:
 - a. La custodia provisional será de la Sra. Cruz Rivera.
 - b. La patria potestad será compartida entre los progenitores.
 - c. Las relaciones paternofiliales se llevarán a cabo en fines de semanas alternos, de viernes a domingo. Además, el Sr. Salcedo Silverio llevará al menor los martes y jueves a la escuela. De querer relacionarse en algún otro momento en la semana, se coordinará con la Sra. Cruz Rivera. Las llamadas serán abiertas.
 - d. Los alimentos ya fueron establecidos de forma provisional según la Resolución Provisional de Alimentos suscrita el 30 de abril de 2026.
8. Las partes no adoptaron o reconocieron hijos adicionales en común. Tampoco se encuentran en proceso de adopción o reconocimiento.
9. La Sra. Cruz Rivera no se encuentra en estado de embarazo ni tiene la sospecha de estarlo.
10. El régimen económico del matrimonio ha sido la sociedad legal de bienes gananciales.
11. Existen bienes y deudas sujetos a liquidación, lo cual se ventilará en un pleito independiente.
 - a. Como medida cautelar, y mientras se presenta el pleito de liquidación, **se prohíbe** la disposición/venta/permuta/renta o cualquier tipo de transacción que involucre los bienes muebles o inmuebles de la comunidad post ganancial entre los cuales se incluyen, pero no se limitan a la propiedad en Napa, California, los vehículos de motor o las corporaciones gananciales creadas durante el matrimonio. Cualquier transacción que involucre estos bienes, requerirá el consentimiento expreso de ambas partes, o en su defecto, la autorización judicial del foro con competencia para atender la liquidación.
 - b. Se dispone además, que el pago de la hipoteca y los gastos de utilidades y mantenimiento de la propiedad en Napa será cubierto con las distribuciones/ingresos del Sr. Salcedo Silverio de la Corporación Ocyonbio, según se depositan en la Corporación MHLR. En su defecto, el Sr. Salcedo Silverio será

responsable del pago de la hipoteca, mantenimiento y utilidades de dicha propiedad mientras las partes no la liquiden, o logren algún otro acuerdo. Al momento de la liquidación, el Sr. Salcedo Silverio tendrá derecho al reclamo de los créditos correspondientes por las aportaciones que haya hecho desde la disolución del matrimonio.

12. Ninguna de las partes se encuentra acogida a la Ley de Quiebras.
13. La comparecencia de ambos es libre, voluntaria y consciente de sus consecuencias.
14. El matrimonio habido entre ambos se encuentra irremediablemente roto y no hay posibilidad de reconciliación.
15. Las partes se reiteran en su deseo de divorciarse.

Evalutados y sopesados los testimonios de las partes bajo juramento, y asegurando que se cumplen con los requisitos legales para conceder el divorcio por la causal de ruptura irreparable, el Tribunal dispone:

- A. Se declara **roto y disuelto el vínculo matrimonial existente entre el Sr. Robert Antonio Salcedo Silverio, también conocido como Robert Anthony Salcedo y la Sra. Luz María Cruz Rivera y por la causal de ruptura irreparable.**
- B. Se refiere el asunto de la custodia a la Unidad de Trabajo Social para estudio y recomendación. Mientras tanto, se dispone provisionalmente de los asuntos del menor, respecto a custodia, relaciones filiales, según surgen del inciso 7, sub incisos (a, c y d). La patria potestad se establece compartida de forma definitiva.
- C. Se ordena a las partes y sus representantes legales reunirse en un término no mayor de **10 días** para dilucidar la distribución de periodos de verano con el menor. De no lograr acuerdos, cada parte someterá por escrito su propuesta y el Tribunal dispondrá por escrito.
- D. Se determina que como medida cautelar, y mientras se presenta el pleito de liquidación, **se prohíbe** la disposición/venta/permuta/renta o cualquier tipo de transacción que involucre los bienes muebles o inmuebles de la comunidad post ganancial entre los cuales se incluyen, pero no se limitan a la propiedad en Napa, California, los vehículos de motor o las corporaciones gananciales creadas durante el matrimonio. Cualquier transacción que involucre estos bienes, requerirá el consentimiento expreso de ambas partes, o en su defecto, la autorización judicial del foro con competencia para atender la liquidación.
- E. Se dispone además, que el pago de la hipoteca y los gastos de utilidades y mantenimiento de la propiedad en Napa será cubierto con las distribuciones/ingresos del Sr. Salcedo Silverio de la Corporación Ocyonbio, según se depositan en la Corporación MHLR. En su defecto, el

Sr. Salcedo Silverio será responsable del pago de la hipoteca, mantenimiento y utilidades de dicha propiedad mientras las partes no la liquiden, o logren algún otro acuerdo. Al momento de la liquidación, el Sr. Salcedo Silverio tendrá derecho al reclamo de los créditos correspondientes por las aportaciones que haya hecho desde la disolución del matrimonio

- F. Se advierte a las partes y a los representantes legales que la sala de FAMILIA no intervendrá en asuntos posteriores relacionados a la liquidación/división de bienes de la sociedad legal. **De requerir alguna modificación a las medidas cautelares deberán solicitar el remedio a la sala en la que se ventilará la liquidación total de la sociedad legal de bienes gananciales para evitar determinaciones inconsistentes y/o duplicidad de reclamos.** Por lo tanto, las partes deben ser proactivas en presentar su reclamo de liquidación de sociedad de bienes a la mayor brevedad.
- G. **La solicitud de la Sra. Cruz Rivera de honorarios de abogado será atendida mediante determinación independiente.**
- H. De surgir trámites posteriores a la sentencia y relacionados al menor tales como modificaciones al plan de custodia, relaciones filiales, alimentos o patria potestad, esto deberá tramitarse dentro de este mismo pleito, hasta que este advenga la mayoría de edad.
- I. *Las partes serán responsables de notificar al Tribunal cualquier cambio de dirección física y postal con posterioridad a esta sentencia.* Las notificaciones se harán a la última dirección conocida de las partes o sus representantes legales según conste en el récord del Tribunal y se podrán considerar las partes como debidamente notificadas si no han informado al Tribunal el cambio de dirección o de representante legal.
- J. Se ordena la inscripción de la presente disolución en el Registro Demográfico, conforme dispone el Art. 418 del Código Civil de 2020.

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

Dada en Bayamón Puerto Rico, a 18 de mayo de 2026.


LAURA E. MARTÍNEZ RIVERA
Juez Superior

